

1500258-98.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Laisa Caroline Almeida Soares e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LAISA CAROLINE ALMEIDA SOARES e LUCAS SANTOS LINHARES, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500258-98.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500258-98.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Laisa Caroline Almeida Soares e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LAISA CAROLINE ALMEIDA SOARES e LUCAS SANTOS LINHARES, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de março de 2021, por volta das

12h00min, na Rua Laudemiro Gomes, nº 110, Jardim Alexandrina, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente:

a) Laisa Caroline Almeida Soares, agindo em concurso com Lucas Santos Linhares, trouxe consigo, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol, substância relacionada na Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA;

b) Lucas Santos Linhares, agindo em concurso com Laisa Caroline Almeida Soares, vendeu, sem autorização, 3,76g (três gramas e setenta e seis centigramas) de Cannabis sativa L para Giovan de Souza Alves Bargas Fagundes; e

c) Laisa Caroline Almeida Soares e Lucas Santos Linhares, agindo em concurso, guardaram e tiveram em depósito, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 169,3g (cento e sessenta e nove gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L.

Segundo narra o Promotor de Justiça, os acusados armazenavam a substância entorpecente na residência deles e venderam uma porção para Giovan de Souza Alves Bargas Fagundes.

Após receberem notícia de que os denunciados praticavam o tráfico naquele local, policiais militares se dirigiram para lá e monitoraram o imóvel. Durante o período de observação, viram Lucas entregando uma porção a Giovan e recebendo dinheiro em troca.

Laisa foi abordada, mas Lucas empreendeu fuga e teve êxito em se evadir. Sob a posse de Laisa, os milicianos encontraram uma porção de maconha.

Em seguida, realizaram-se buscas no imóvel, durante as quais os policiais encontraram, sob um colchão, 26,4g (vinte e seis gramas e quatro decigramas) de maconha e, sobre a cama, R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais), em dinheiro. No corredor da casa, parcialmente enterrado, localizaram um tijolo de maconha, pesando de 142,9g (cento e quarenta e dois gramas e nove centigramas).

Afirma o Ministério Público que as circunstâncias do fato demonstram a destinação da substância entorpecente ao fornecimento a terceiros.

A denúncia (fls. 147/149) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/134) e foi recebida em 09 de abril de 2021 (fls. 151/152).

Citados (fls. 173 e 201), os réus, assistidos por Defensores nomeados (fls. 182/183 e 206/207), responderam à acusação (fls. 190/193 e 210/213).

A prisão preventiva da acusada Laisa foi substituída por outras medidas cautelares (fls. 216/217).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 233).

Embora intimado (fls. 250), o réu Lucas deixou de comparecer à audiência e foi declarado revel (fls. 261/262).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório da acusada Laisa. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 261/262).

Nos debates orais, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 261/262).

A Defensora, por sua vez, pleiteou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; a diminuição da pena, na forma prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e a substituição desta por restritiva de direitos (fls. 261/262).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/09) e de exibição e apreensão (fls. 16/17), dos laudos de exames químicos toxicológicos (fls. 254/260) e da prova oral, colhida

sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejam os laudos de exames químicos toxicológicos (fls. 254/260) demonstram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Os laudos de exames químicos toxicológicos (fls. 254/260) demonstram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que Giovan e a acusada Laisa tinham porções de maconha consigo, junto ao corpo, pois as declarações da ré e das testemunhas policiais militares convergiram nesse sentido.

Para controle, consigno que a droga encontrada junto ao corpo de Giovan está descrita às fls. 16/17, lacre 0034646; e a substância entorpecente encontrada junto ao corpo de Laisa está descrita às fls. 16, lacre 0034645.

Passo a verificar se Laisa e Lucas guardavam, tinham em depósito e armazenavam as demais porções de maconha apreendidas.

Interrogada, a acusada Laisa Caroline Almeida Soares (fls. 261/262) negou o tráfico de drogas. Disse que comprara uma porção de maconha em outro lugar, por R\$ 10,00, e a levava para consumir no local do fato. Negou que residisse naquele imóvel.

Afirmou que frequentava o local para consumir drogas, assim como o corréu, Giovan e outras pessoas, que optou por não identificar. Asseverou que Lucas estava consumindo drogas na ocasião do fato. Naquele contexto, o corréu graciosamente forneceu um baseado para Giovan, a pedido deste. Declarou que estava ficando com Lucas à época. Disse nada saber sobre as substâncias entorpecentes encontradas no interior do imóvel. Salientou que o dinheiro apreendido lhe pertencia e o auferira comercializando peças de vestuário.

A adução de que não residia no imóvel é obviamente incompatível com a alegação de que o dinheiro apreendido lhe pertencia.

Sob o contraditório (fls. 261/262), as testemunhas policiais militares apresentaram relatos uníssomos no sentido de que o dinheiro (fls. 110) estava no interior do imóvel. Extrajudicialmente (fls. 02 e 04), especificaram que a quantia foi encontrada sobre uma cama de casal.

Não parece coerente que a denunciada deixasse o dinheiro sobre uma cama, se considerasse o local mero ponto de consumo de drogas.

Além disso, quando de sua oitiva pela Autoridade Policial (fls. 09), a denunciada disse residir naquele imóvel, juntamente com o corréu Lucas.

Quando de sua qualificação (fls. 32) e identificação (fls. 34), reiterou as declarações de que residia no imóvel situado na Rua Laudemiro Gomes, nº 110, nesta cidade.

O local de apreensão do dinheiro e as declarações de fls. 09, 32 e 34 evidenciam que a acusada residia ali.

Assim como Laisa, o denunciado Lucas, extrajudicialmente (fls. 123), disse residir no imóvel situado na Rua Laudemiro Gomes, nº 110, nesta cidade.

No dia 18/03/2021, Lucas foi preso em flagrante delito, porque, segundo o boletim de ocorrência de fls. 125/128, portava porções de crack e maconha destinadas ao fornecimento a terceiros.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, Lucas foi interrogado pela Autoridade Policial (fls. 123) e declarou residir no imóvel já mencionado.

Os elementos acima mencionados evidenciam que Laisa e Lucas residiam no local onde a ação se desdobrou, ou seja, na casa situada na Rua Laudemiro Gomes, nº 110, nesta cidade.

Os relatos das testemunhas policiais militares demonstram que as maiores porções de maconha apreendidas foram encontradas na residência dos réus.

A testemunha Valdemir Otávio dos Santos (fls. 261/262), policial militar, informou que, aproximadamente uma semana antes do fato, usuários de drogas notificaram que um casal praticava o tráfico no local onde Laisa viria a ser presa. Na data indicada na denúncia, monitoraram as imediações da casa e visualizaram três indivíduos sentados defronte ao imóvel. Em determinado momento, viram um rapaz, que viria a ser identificado como Lucas, entregando algo para outro, que viria a ser identificado como Giovan. Quando se aproximaram, Lucas se levantou e fugiu pelos fundos do imóvel. Laisa e Giovan foram abordados. Sob a posse de Giovan,

encontraram uma porção de maconha, que ele disse haver comprado de Lucas. Ainda segundo Giovan, aquela fora a primeira vez que adquirira drogas de Lucas. Indagada sob a posse de objetos ilícitos, Laisa retirou do sutiã uma porção de maconha. Em seguida, realizaram buscas no imóvel e encontraram, sob uma cama, outra porção de maconha. Com o auxílio de cão farejador, localizaram, no corredor do imóvel, outras porções da mesma droga. Em meio ao procedimento, Laisa declarou que o fugitivo era o convivente dela, Lucas, e que juntos praticavam o tráfico, pois passavam por dificuldades financeiras.

A testemunha Ângelo de Faccio Júnior (fls. 261/262), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício, acrescentando que Giovan disse haver comprado a porção de maconha por R\$ 10,00.

Para controle, consigno que as porções encontradas no imóvel estão descritas às fls. 16/17, lacres 0015689, 0034647 e 0034648.

Inegável que o fugitivo visualizado pelos milicianos era o corréu Lucas, pois nesse sentido convergiram as declarações das testemunhas e da denunciada Laisa. Ademais, os fatos ocorreram na residência de Lucas.

Em que pese a argumentação da Defensora, não há sequer indício de que os policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para tanto.

A condição profissional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de seus depoimentos se não houver indícios concretos de que tenham mentido.

Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua. (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; j. 30/09/2003).

No caso, as declarações das testemunhas são compatíveis com outros elementos de prova, como o auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e as declarações extrajudiciais de Laisa (fls. 09), segundo a qual as drogas foram encontradas no imóvel, com a ressalva de que, segundo ela, se destinavam ao consumo pessoal.

Portanto, não há dúvida de que as testemunhas narraram fielmente o episódio e que encontraram porções de maconha na moradia dos réus, sob um colchão e num corredor. Os relatos das testemunhas policiais militares e as declarações de Laisa evidenciam que Lucas entregou a porção de maconha encontrada sob a posse de Giovan (fls. 16/17, lacre 0034646) e infirmam as declarações extrajudiciais de Giovan (fls. 05). Não é crível a adução de que a droga foi entregue graciosamente a Giovan, pois a quantidade de drogas encontrada no imóvel revela a destinação à comercialização. Na residência dos réus foram encontrados 169,3g (cento e sessenta e nove gramas e três decigramas) de maconha. Com essa quantidade, seria possível confeccionar aproximadamente 170 (cento e setenta) papelotes daquela substância entorpecente. Nesse sentido, são esclarecedores os casos objetos dos julgados a seguir, nos quais cada porção individual da droga pesava em média 0,912g (novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas) respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 16ª Câmara Criminal; Apelação nº 990081469807; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papelotes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 36ª

Câmara Criminal; Apelação nº 990093256975; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

É difícil crer que os réus comprassem tamanha quantidade, de uma só vez, para o consumo pessoal.

Não há prova alguma de que eles exercessem atividade lícita remunerada, tampouco de que o dinheiro apreendido tivesse a origem alegada por Laisa.

Não há, por exemplo, notícia de que, no imóvel, houvesse roupas separadas para a venda.

Tampouco é factível que guardassem drogas destinadas ao consumo num corredor externo do imóvel, enterradas.

A quantidade e as condições de acondicionamento da substância entorpecente, afora a entrega de uma pequena porção a Giovan, evidenciam a destinação da droga à comercialização.

Inegável que os réus concorriam entre si para guardar, comercializar e manter as drogas em depósito, pois estavam juntos quando os policiais viram a entrega de uma porção a Giovan. Ademais, Laisa, naquela ocasião, também portava uma porção de maconha.

Ao concorrerem entre si para vender, guardar, trazer consigo e manter em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, os denunciados realizaram condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, está configurada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Os réus são tecnicamente primários, não há notícia de que integrem organização criminosa, nem prova de que se dediquem à atividade ilícita.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, fatos posteriores são inservíveis para obstar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Neste sentido:

(...) Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores (...). (STJ; AgRg no REsp n. 1.891.998/SP; Relator: Ministro João Otávio de Noronha; Quinta Turma; j. 14/6/2022; DJe de 17/6/2022).

Como os denunciados são primários, não há notícia de que integrem organização criminosa, nem prova de que se dediquem à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação dos réus às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que os registros criminais dos acusados são insuficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Não há dados relevantes sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade dos agentes (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) e as circunstâncias e consequências da ação são normais para esta modalidade delitiva.

Assim sendo, aplica-se a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas dos denunciados, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado Lucas tinha menos de

21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP).

Não está configurada a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), pois essa supõe a admissão de que as drogas se destinam ao fornecimento a terceiros (Súmula nº 650 do STJ).

A despeito da idade de Lucas (art. 65, I, CP), considerando a impossibilidade de atenuação das sanções para nível inferior ao mínimo nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), permanecem as penas nos níveis iniciais.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 2/3 (dois terços).

Aplica-se o redutor máximo, pois não há elementos para justificar maior severidade. Com a diminuição, passam-se as sanções para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, CP).

Preenchidos os requisitos do artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar LAISA CAROLINE ALMEIDA SOARES, nascida aos 15/09/1998, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Luzia Almeida de Souza e de José Carlos Soares, inscrita no RG nº 55.916.863 SSP/SP, e LUCAS SANTOS LINHARES, nascido aos 18/03/2001, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Elisabete dos Santos Neto e de José Roberto Mendes Linhares, inscrito no RG nº 58.470.556 SSP/SP e no CPF nº 482.017.338-35, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto aos condenados recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, ressalvando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 110) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Para controle, anoto que os réus estão assistidos por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 182/183 e 206/207); e estão vigentes as medidas cautelares pertinentes à ré Laisa Caroline Almeida Soares, estabelecidas às fls. 216/217.

Transitada em julgado, expeçam-se guias de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral, e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 14 de julho de 2022.

MARGEM DIREITA